

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 323/2535

บริษัทวี.เค.คอมเมอร์เชียล จำกัด

โจทก์

นางอุษา พรหมจรรยา

จำเลย

นางอุษา พรหมจรรยา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 37

ความว่า เชื้อคพิพาทในคดีนี้โจทก์ได้นำไปฟ้องจำเลยทางแพ่งต่อศาลแพ่งธนบุรี ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1389/2531 บัดนี้ จำเลยได้นำเงินตามเช็คพร้อม ดอกเบี้ย ค่าทนายความและ ค่าธรรมเนียมใช้แทนโจทก์จนครบถ้วนแล้ว จึงทำให้หนี้ ตามเช็คพิพาท ได้สิ้นผลผูกพันไปก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ถือว่า คดีเลิก กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิด อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 โปรดมี คำพิพากษาดามรูปคดีด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 163)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด อันเกิดจาก การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิด อันเกิดจาก การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 9 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 102)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟัง ก่อนอ่าน จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 150,158) ศาลชั้นต้น นัดพร้อมแล้วมีคำสั่งมี หนังสือขอเยี่ยมสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดง ที่ 1384/2531 ของศาลแพ่งธนบุรี มา ประกอบการพิจารณาเมื่อได้รับ สำนวนคดีแพ่งดังกล่าวแล้วต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้รวบรวมถ้อยคำ สำนวนและของคำพิพากษาศาลฎีกาคืนศาลฎีกาพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 164,169)

คำสั่ง

พิจารณาสั่งในคำพิพากษาแล้ว

พิจารณาสั่งในคำพิพากษาแล้ว

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัศวิน สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ